CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

DE LANDING PAGE

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, de um lado:

CONTRATADO(A) (PRESTADOR(A) DE SERVIÇOS):

[Nome completo / Razão Social do Contratado]

[CPF/CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX]

[Endereço completo]

[E-mail | Telefone]

CONTRATANTE (CLIENTE):

[Nome completo / Razão Social da Cliente]

[CPF/CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX]

[Endereço completo]

[E-mail | Telefone]

Doravante denominadas simplesmente “CONTRATADO” e “CONTRATANTE”, as partes acima qualificadas firmam o presente Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Mensal de Landing Page, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de serviços de manutenção mensal e atualizações da LANDING PAGE (página única de conversão/captura) já desenvolvida pelo CONTRATADO, descrita a seguir:

[Nome da campanha / URL da Landing Page (ex: www.nomedacliente.com.br)]

CLÁUSULA 2ª – DA ISENÇÃO DE TAXA DE IMPLEMENTAÇÃO

Considerando que a Landing Page foi/será desenvolvida pelo CONTRATADO e que o presente contrato trata exclusivamente do serviço de manutenção mensal, fica acordado que NÃO HAVERÁ cobrança de qualquer valor referente à taxa de implementação, setup inicial ou desenvolvimento da página. A CONTRATANTE pagará apenas o valor mensal de manutenção previsto na Cláusula 4ª.

CLÁUSULA 3ª – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E FIDELIDADE MÍNIMA

O presente contrato vigorará pelo prazo determinado e irrevogável de 6 (SEIS) MESES, com início em

[Data de início: __/__/____] e término em **[Data de término: __/__/____]**

, período no qual a CONTRATANTE se compromete a manter o contrato ativo, não sendo permitido o cancelamento, a rescisão antecipada ou a interrupção dos pagamentos por iniciativa da CONTRATANTE antes do término dos 6 (seis) meses.

Após o término do período inicial de 6 (seis) meses, o contrato passará a vigorar por prazo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer das partes mediante comunicação escrita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem ônus para nenhuma das partes.

CLÁUSULA 4ª – DO VALOR MENSAL E DA FORMA DE PAGAMENTO

Pelos serviços de manutenção da Landing Page prestados no âmbito deste contrato, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor mensal de:

[R$ _____,__ (valor por extenso) reais por mês]

O pagamento deverá ser efetuado até o dia

[___ (dia do vencimento)] de cada mês, exclusivamente por meio de PIX, utilizando a seguinte chave: **[Chave PIX do Contratado – CPF/CNPJ, e-mail, telefone ou chave aleatória]**

O comprovante de pagamento via PIX servirá como recibo. Não serão aceitos pagamentos em dinheiro, cheque, depósito em conta ou por qualquer outro meio que não o PIX informado acima.

O não pagamento até a data do vencimento acarretará multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die, independentemente de aviso prévio.

CLÁUSULA 5ª – DOS SERVIÇOS INCLUÍDOS NA MENSALIDADE

Estão incluídos no valor mensal exclusivamente os serviços simples de manutenção da Landing Page, compreendendo até 4 (quatro) alterações SIMPLES por mês, limitadas estritamente ao escopo abaixo:

- Alterações simples de textos já existentes: correções ortográficas, troca de palavras, atualização de títulos, CTAs (botões), telefone, e-mail, endereço ou horário de atendimento;
- Atualização de links já existentes (redirecionamento de botões, links de WhatsApp, links externos);
- Pequenos ajustes de cores, fontes ou tamanhos que não alterem a estrutura original da página;

- Verificação e correção de pequenos erros de exibição da página.

As 4 (quatro) alterações mensais são contabilizadas por solicitação, não são cumulativas para o mês seguinte e cada solicitação deve poder ser executada em até 15 (quinze) minutos de trabalho técnico. Qualquer solicitação que extrapole este escopo, limite de quantidade ou tempo de execução será considerada serviço extra e tratada conforme a Cláusula 6ª. Não estão incluídos nesta mensalidade a troca/inserção de fotos, imagens, vídeos, criação de novos blocos, seções ou qualquer outra alteração não expressamente listada acima.

CLÁUSULA 6ª – DOS SERVIÇOS EXTRAS E VALOR DA HORA TÉCNICA

Todo e qualquer serviço solicitado pela CONTRATANTE que não esteja expressamente listado na Cláusula 5ª, que exceda o limite de 4 (quatro) alterações simples no mês, ou que demande tempo superior a 15 (quinze) minutos por solicitação, será considerado serviço extraordinário e cobrado separadamente no valor de R$ 100,00 (cem reais) por hora técnica trabalhada.

Consideram-se exemplos de serviços EXTRAS (não limitados a):

- Inserção ou troca de imagens, fotos, banners, vídeos ou elementos visuais;
- Criação de novas seções, blocos ou áreas na Landing Page;
- Redesign ou alteração do layout da página;
- Desenvolvimento de novas funcionalidades (pop-ups, contadores regressivos, testes A/B, cupons, gateways de pagamento, etc.);
- Alterações em lógica de programação ou integrações com sistemas externos (CRM, e-mail marketing, webinars, APIs, Pixel do Google/Meta);
- Criação de páginas adicionais (página de obrigado, upsell/downsell, política de privacidade, termos de uso, etc.);
- Criação de textos/copy publicitários, produção de imagens ou materiais gráficos;
- Configuração de domínio, DNS, migração ou ajustes de publicação;
- Serviços de SEO, gestão de tráfego pago ou análise de conversão;
- Recuperação da página após ataque, falha grave ou perda de dados.

Sempre que houver solicitação de serviço extra, o CONTRATADO informará previamente à CONTRATANTE a estimativa de horas necessárias e, mediante a aprovação expressa por escrito (e-mail ou WhatsApp), dará início ao trabalho. Serviços extras serão faturados juntamente com a mensalidade do mês subsequente ou em fatura separada, a critério do CONTRATADO.

CLÁUSULA 7ª – DA HOSPEDAGEM NA PLATAFORMA DO CONTRATADO

A Landing Page será hospedada na plataforma/servidor do CONTRATADO, sendo a hospedagem INCLUÍDA no valor da mensalidade durante toda a vigência do contrato. Não haverá cobrança adicional por parte do CONTRATADO referente à hospedagem da página.

Sobre a hospedagem, fica acordado que:

- Em caso de rescisão ou não renovação do contrato após o período de fidelidade, a CONTRATANTE terá o prazo de até 15 (quinze) dias corridos para providenciar a migração da Landing Page para outro provedor de sua escolha. Após esse prazo, a página poderá ser removida da plataforma do CONTRATADO sem aviso prévio;
- O CONTRATADO não se responsabiliza por indisponibilidades causadas por falhas de infraestrutura de provedores terceiros (Data Center, cloud, etc.), ataques DDoS ou eventos de força maior, mas compromete-se a adotar as medidas razoáveis para o restabelecimento da página o mais breve possível;
- O CONTRATADO realizará backups periódicos da Landing Page, mas recomenda que a CONTRATANTE também mantenha cópias de segurança de seus materiais;
- Registro e renovação de domínio personalizado, contratação de SSL quando necessário, bem como assinaturas de ferramentas terceiras (e-mail marketing, CRM, automação, etc.) são de responsabilidade e por conta da CONTRATANTE, salvo acordo prévio em contrário.

CLÁUSULA 8ª – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

São obrigações do CONTRATADO:

- Prestar os serviços de manutenção previstos na Cláusula 5ª com diligência e dentro dos prazos razoáveis acordados (até 48 horas úteis para alterações simples);
- Manter a Landing Page hospedada e no ar em sua plataforma durante a vigência do contrato;
- Realizar alterações previamente aprovadas de acordo com o escopo definido;
- Tratar como confidenciais todas as informações, dados de acesso, credenciais e estratégias recebidas da CONTRATANTE;
- Fornecer Nota Fiscal ou recibo referente aos valores recebidos.

CLÁUSULA 9ª – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

- Efetuar o pagamento da mensalidade na data acordada, bem como dos serviços extras quando aprovados;
- Manter em dia os custos de domínio, SSL e assinaturas de ferramentas terceiras de sua responsabilidade;
- Fornecer em tempo hábil todo o material necessário (textos, links, materiais) para a execução das alterações solicitadas;
- Comunicar imediatamente eventuais falhas ou erros identificados na página;
- Não alterar diretamente o código-fonte, plugins ou configurações da Landing Page sem prévia comunicação ao CONTRATADO, sob pena de responsabilidade por eventuais quebras de funcionamento;

- Zelar pela segurança de suas credenciais de acesso e de ferramentas integradas.

CLÁUSULA 10ª – DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR INADIMPLÊNCIA

Após 5 (cinco) dias de atraso no pagamento de qualquer parcela mensal, o CONTRATADO emitirá aviso de cobrança à CONTRATANTE. Após 10 (dez) dias de atraso, o CONTRATADO poderá, sem necessidade de novo aviso, SUSPENDER a publicação da Landing Page de sua plataforma, bem como interromper imediatamente todos os serviços de manutenção, sem que caiba à CONTRATANTE qualquer direito a indenização, reembolso ou desconto, inclusive por perda de leads, vendas ou conversões.

Após 30 (trinta) dias de inadimplência, o contrato será considerado automaticamente rescindido por culpa da CONTRATANTE, aplicando-se as penalidades previstas na Cláusula 11ª, sem prejuízo da cobrança judicial ou extrajudicial dos valores pendentes, acrescidos de multa, juros, correção monetária e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento).

CLÁUSULA 11ª – DO CANCELAMENTO ANTECIPADO E PENALIDADES

Em razão da isenção da taxa de implementação e do investimento inicial realizado pelo CONTRATADO para desenvolvimento, configuração e publicação da Landing Page, o presente contrato possui período de fidelidade mínima de 6 (seis) meses, conforme previsto na Cláusula 3ª.

Caso a CONTRATANTE solicite o cancelamento, rescisão antecipada ou interrupção dos pagamentos antes do término do período de 6 (seis) meses, ficará sujeita às seguintes medidas e penalidades:

- Pagamento de multa rescisória correspondente ao valor de 3 (três) mensalidades vigentes à época do cancelamento, a título de indenização pelos custos de implementação isentados e pela quebra antecipada do contrato;
- Pagamento integral de todas as mensalidades vencidas até a data do cancelamento, acrescidas de multa de 2%, juros de 1% ao mês e correção monetária;
- Pagamento de eventuais serviços extras já executados e ainda não quitados;
- Remoção imediata da Landing Page da plataforma de hospedagem do CONTRATADO, sem direito a retenção ou cópia dos arquivos até a quitação total dos valores devidos;
- Inscrição do débito em cadastros de proteção ao crédito (SPC/Serasa), caso os valores não sejam quitados em até 30 (trinta) dias após a rescisão;
- Cobrança judicial ou extrajudicial do débito, com acréscimo de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor total devido, além das custas processuais.

O descumprimento por parte do CONTRATADO, que torne a Landing Page inacessível por período superior a 7 (sete) dias consecutivos sem justa causa, também dará à CONTRATANTE o direito à rescisão sem ônus, mediante aviso prévio de 15 (dias).

CLÁUSULA 12ª – DA CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL

O CONTRATADO compromete-se a manter sigilo sobre todas as informações estratégicas, dados de leads, estratégias de campanha, métricas e dados da CONTRATANTE a que tiver acesso em razão da prestação dos serviços.

O desenvolvimento da Landing Page foi realizado pelo CONTRATADO. Enquanto o contrato estiver ativo e adimplente, a CONTRATANTE possui direito de uso da página. Após o cumprimento integral do prazo de fidelidade de 6 (seis) meses e a quitação de todas as parcelas, os arquivos da Landing Page poderão ser entregues à CONTRATANTE mediante solicitação. Em caso de cancelamento antecipado por parte da CONTRATANTE antes dos 6 meses, a entrega dos arquivos ficará condicionada ao pagamento da multa prevista na Cláusula 11ª.

O CONTRATADO reserva-se o direito de mencionar a Landing Page em seu portfólio profissional, salvo manifestação expressa em contrário da CONTRATANTE.

CLÁUSULA 13ª – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Este contrato representa o acordo integral entre as partes, substituindo quaisquer propostas ou acordos anteriores, orais ou escritos. Qualquer alteração nas condições aqui previstas somente terá validade se formalizada por meio de Termo Aditivo assinado por ambas as partes.

- O CONTRATADO não possui vínculo empregatício com a CONTRATANTE, sendo o presente contrato de natureza estritamente de prestação de serviços;
- A tolerância de qualquer das partes quanto ao cumprimento de quaisquer cláusulas não importará em novação ou renúncia de direitos;
- As solicitações de alteração e os comunicados entre as partes serão válidos quando realizados por e-mail ou WhatsApp, desde que registrados por escrito;
- A Landing Page é uma página de página única voltada à conversão/captura de leads, não se configurando como site completo com múltiplas páginas, blog ou sistema complexo.

CLÁUSULA 14ª – DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de

[Cidade/UF do Contratado] para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

_____, _____ de _____ de _____.

↑ *PREENCHA: Cidade/UF , dia , mês , ano*

[Local / Data]

↓ **ASSINE AQUI** ↓

_____

[Nome completo / Razão Social do Contratado]

CONTRATADO(A) / PRESTADOR(A) DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: _____

↓ **ASSINE AQUI** ↓

_____

[Nome completo / Razão Social da Contratante]

CONTRATANTE

CPF/CNPJ: _____